SECUNDA SECUNDAE

Summae Theologiae

Sancti Thomae Aquinatis

QUEAESTIO QUINQUAGESIMASEPTIMA

DE IURE

Japanese translation
by Yoshinori Ueeda

Last modified 2026 年 11 月 5 日

第五十七問
法について

Consequenter post prudentiam considerandum est de iustitia. Circa quam quadruplex consideratio occurrit, prima est de iustitia; secunda, de partibus eius; tertia, de dono ad hoc pertinente; quarta, de praeceptis ad iustitiam pertinentibus. Circa iustitiam vero consideranda sunt quatuor, primo quidem, de iure; secundo, de ipsa iustitia; tertio, de iniustitia; quarto, de iudicio. Circa primum quaeruntur quatuor.

1. utrum ius sit obiectum iustitiae.
2. utrum ius convenienter dividatur in ius naturale et positivum.
3. utrum ius gentium sit ius naturale.
4. utrum ius dominativum et paternum debeat specialiter distingui.

続いて、思慮のあとに、正義が考察されるべきである。この考察を巡って、四通りの考察が生じる。第一に、正義について、第二に、正義の部分について、第三に、それ？に属する賜物について、第四に、正義に属する原則について。正義について、四つのことが考察されるべきである。第一に、法について、第二に、正義それ自体について、第三に、不正について、第四に、判断について。第一にかんして、四つのことが問われる。

1. 法は正義の対象か
2. 法は、自然法と実定法に適切に分割されるか
3. 万民法は自然法か
4. 支配権と父権は種的に区別されるべきか

ARTICULUS PRIMUS
UTRUM IUS SIT OBIECTUM IUSTITIAE
第一項
法は正義の対象か

AD PRIMUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod ius non sit obiectum iustitiae. Dicit enim Celsus iurisconsultus quod *ius est ars boni et aequi.* Ars autem non est obiectum iustitiae, sed est per se virtus intellectualis. Ergo ius non est obiectum iustitiae.

2 PRAETEREA, *lex*, sicut Isidorus dicit, in libro *Etymol.*, *iuris est species.* Lex autem non est obiectum iustitiae, sed magis prudentiae, unde et philosophus legispositivam partem prudentiae ponit. Ergo ius non est obiectum iustitiae.

3 PRAETEREA, iustitia principaliter subiicit hominem Deo, dicit enim Augustinus, libro *de moribus Eccles.*, quod *iustitia est amor Deo tantum serviens, et ob hoc bene imperans ceteris, quae homini subiecta sunt.* Sed ius non pertinet ad divina, sed solum ad humana, dicit enim Isidorus, in libro *Etymol.*, quod *fas lex divina est, ius autem lex humana.* Ergo ius non est obiectum iustitiae.

SED CONTRA EST quod Isidorus dicit, in eodem, quod *ius dictum est quia est iustum.* Sed iustum est obiectum iustitiae, dicit enim philosophus, in V *Ethic.*, quod *omnes talem habitum volunt dicere iustitiam a quo operativi iustorum sunt.* Ergo ius est obiectum iustitiae.

RESPONDEO DICENDUM quod iustitiae proprium est inter alias virtutes ut ordinet hominem in his quae sunt ad alterum. Importat enim aequalitatem quandam, ut ipsum nomen demonstrat, dicuntur enim vulgariter ea quae adaequantur iustari. Aequalitas autem ad alterum est.

第一に対しては次のように進められる。法は正義の対象でないと思われる。法律家のケルススは「法は善と平等の技術である」と述べている。ところで、技術は、正義の対象でなく、それ自体によって知的徳である。ゆえに、法は正義の対象でない。

イシドルスが『語源』で述べているように、法律は法の種である。ところが、法律は正義の対象でなく、むしろ、思慮の対象である。したがって、哲学者は、法律を作る部分を思慮に属するものとしている。ゆえに、法は正義の対象でない。

さらに、正義は、主に、人間を神に服従させる。たとえばアウグスティヌスは、『教会の習俗 mores について』という書物で「正義は、神だけに仕える愛であり、このことから、人間に従属する他のものどもによく命令する」と述べる。ところが、法は神にかんすることには属さず、人間にかんすることのみに属する。なぜなら、イシドルスは『語源』で「fas は神の法律、ius は人間の法律」と述べているからである。ゆえに、法は正義の対象でない。

しかし反対に、イシドルスは同書で、「正しい iustum から、法 ius と言われた」と述べている。ところで、正しいことは正義の対象である。なぜなら、哲学者が『ニコマコス倫理学』5 巻で、「すべての人は、それによって正しいことをなしうる習態を、正義と呼びたいと意志する」と述べているからである。ゆえに、法は正義の対象である。

答えて言わなければならない。他の諸徳の中で、正義に固有なのは、人間を、他のものに対してあるものどもにおいて秩序づけることである。じっさい、その名自身が示しているとおり、それは一種の等しさを意味する。なぜなら、等しくされることを、俗に、「ius にされる」(iustari) と言われるからである。そして等しさとは、他に対してのことである。

Aliae autem virtutes perficiunt hominem solum in his quae ei conveniunt secundum seipsum. Sic igitur illud quod est rectum in operibus aliarum virtutum, ad quod tendit intentio virtutis quasi in proprium obiectum, non accipitur nisi per comparationem ad agentem.

Rectum vero quod est in opere iustitiae, etiam praeter comparationem ad agentem, constituitur per comparationem ad alium, illud enim in opere nostro dicitur esse iustum quod respondet secundum aliquam aequalitatem alteri, puta recompensatio mercedis debitae pro servitio impenso.

Sic igitur iustum dicitur aliquid, quasi habens rectitudinem iustitiae, ad quod terminatur actio iustitiae, etiam non considerato qualiter ab agente fiat. Sed in aliis virtutibus non determinatur aliquid rectum nisi secundum quod aliqualiter fit ab agente.

Et propter hoc specialiter iustitiae prae aliis virtutibus determinatur secundum se obiectum, quod vocatur iustum. Et hoc quidem est ius. Unde manifestum est quod ius est obiectum iustitiae.

[41389] II^{a}-IIae q. 57 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod consuetum est quod nomina a sui prima impositione detorqueantur ad alia significanda, sicut nomen medicinae impositum est primo ad significandum remedium quod praestatur infirmo ad sanandum, deinde tractum est ad significandum artem qua hoc fit. Ita etiam hoc nomen ius primo impositum est ad significandum ipsam rem iustam; postmodum autem derivatum est ad artem qua cognoscitur quid sit iustum; et ulterius ad significandum locum in quo ius redditur, sicut dicitur aliquis comparere in iure; et ulterius dicitur etiam ius quod redditur ab eo ad cuius officium pertinet iustitiam facere, licet etiam id quod decernit sit iniquum.

他方、他の諸徳は、人間を、その人自身に即してその人に適合する点でのみ、完成する。したがって、他の諸徳の業においては、徳の意図が固有の目的として向かう「まっすぐであること」は、作用者への関係によってのみ理解される。

これに対して、正義の業において「まっすぐであること」は、作用者への関係以外にも、他者への関係によっても構成される。たとえば、なされた労働に対してしかるべき賃金を支払うことなど、私たちの業のなかで正しいと言われるのは、何らかの他者への等しさにに即した対応だからである。

[41390] IIª-IIae q. 57 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod sicut eorum quae per artem exterius fiunt quaedam ratio in mente artificis praeexistit, quae dicitur regula artis; ita etiam illius operis iusti quod ratio determinat quaedam ratio praeexistit in mente, quasi quaedam prudentiae regula. Et hoc si in scriptum redigatur, vocatur lex, est enim lex, secundum Isidorum, constitutio scripta. Et ideo lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis ratio iuris.
[41391] IIª-IIae q. 57 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod quia iustitia aequalitatem importat, Deo autem non possumus aequivalens recompensare, inde est quod iustum, secundum perfectam rationem, non possumus reddere Deo. Et propter hoc non dicitur proprie ius lex divina, sed fas, quia videlicet sufficit Deo ut impleamus quod possumus. Iustitia tamen ad hoc tendit ut homo, quantum potest, Deo recompenset, totaliter animam ei subiiciens.